

1507798-92.2019.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2269795/2019 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 7429990 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507798-92.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA- Prescrição

Processo Digital nº:

1507798-92.2019.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2269795/2019 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 7429990 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2269795 - 01º

D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Averiguado, Réu:

TALIA COELHO DE OLIVEIRA, DESCONHECIDO, CASSIO FELIPE ARAUJO COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

VISTOS.

A autora do fato Tália Coelho de Oliveira fora beneficiada com o instituto da transação penal após instauração de termo circunstanciado para apurar infração penal ao art. 28 da Lei n. 11.343/06, cujos fatos ocorreram em 01/11/2019, e o trato prescricional é de 2 (dois) anos - art. 30 do mesmo Diploma Legal.

Prosseguindo, até a presente data a transação penal não foi honrada, conforme certificado às fls. 380; não houve expedição de certidão judicial à título executivo da importância acordada e tampouco há qualquer outra causa interruptiva preconizada pelo art. 117, do CP, de sorte que fluiu íntegro o lapso temporal de 2 anos, e doravante o Estado não mais poderá valer-se da persecução penal, frente ao instituto prescricional da pretensão punitiva estatal, cujo reconhecimento opera-se em qualquer fase do processo (art. 61, do Código de Processo Penal), por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ressalte-se que o benefício do instituto da transação penal não ostenta o condão interruptivo.

Destarte, com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira figura, do Código Penal, cc. art. 30 da Lei n. 11.343/06, declaro extinta a punibilidade da autora do fato TÁLIA COELHO DE OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal; aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e anote-se.

No mais, quanto ao sentenciado Cássio Felipe de Araújo Costa, à vista da certidão de fls. 378, cumpra-se as determinações de fls. 370/371- itens 2 e 3.

P.I.C.

São José do Rio Preto, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA